



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 02443

Tocache, 20 ABO. 2024



VISTO, el expediente contiene: Resolución N° 08 del Juzgado Mixto – Sede Tocache de fecha 28.03.2018, corresponde a la sentencia; Resolución N° 16 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjui de fecha 13.05.2019; Resolución N° 23 de fecha 08.02.2024 que resuelve nula la RJ N° 000621-2022-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 1773-2024-GRSM/DRE, de fecha 05.06.2024; Nota Informativa N° 092-2024-GRSM/DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 02.07.2024; Memorando N° 0989-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 02.07.2024 (SIGI 016-2024980877); Informe escalafonario N° 00384-2024-UGELT de fecha 29.04.2024; Boleta de remuneraciones: de diciembre de 2007; Resolución Directoral UGEL N° 000143-2008 de fecha 08.02.2008, que otorga el monto S/ 286.92 soles, por el concepto de subsidio por luto y Gastos de Sepelio, CARTA N° 147-2024-TCC de fecha 14.08.2024, NOTA DE COORDINACION N° 365-2024-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH de fecha 14.08.2024 que remite la liquidación judicial, que deriva los expedientes para la autorización de proyección de resolución y Memorando N° 1284-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 15.08.2024 que autoriza la proyección de resolución; que reconoce el pago por el concepto de Subsidio por luto a favor de **JESUS MARINO OORTEGUI ORTEGA con DNI N° 01189429**, en un total de cincuenta y siete (57) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaro en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002443



Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);



Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 000621-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 22 de agosto de 2022, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 08 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 16 (sentencia de vista) de fecha 13 de mayo del 2019, recaído en el expediente judicial N° **00216-2016-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **JESUS MARINO OLOTEGUI ORTEGA**, por concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio, el **11.12.2007**; calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 591.72**.

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 1773-2024-GRSM/DRE de fecha 05 de junio del 2024, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000621-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 22 de agosto de 2022, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 591.72** soles a favor de **JESUS MARINO OLOTEGUI ORTEGA**, docente nombrado, por el concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 23 de fecha 08 de febrero del 2024, recaído en el expediente judicial N° **00216-2016-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 23 de fecha 08 de febrero del 2024, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando la gratificación percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000621-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 22 de agosto de 2022.



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002443



Que, de acuerdo al informe escalafonario N° 00384-2024 de la UGEL Tocache, de fecha 29 de abril del 2024 de **JESUS MARINO OLOTEGUI ORTEGA**, profesor nombrado, es retirado de la jurisdicción de la UGEL Tocache, se tiene que mediante Resolución Directoral UGEL N° 000143-2008 de fecha 08.02.2008, numeral 04, que otorga el monto S/ 286.92 soles, por el fallecimiento de su padre, de don **JESUS MARINO OLOTEGUI ORTEGA**.



Que, con Memorando N° 0989-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 02 de julio del 2024 la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, elabora la Liquidación Judicial por concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio a favor de don **JESUS MARINO OLOTEGUI ORTEGA**, en cumplimiento del mandato judicial contenida en la Resolución N° 08 (sentencia) de fecha 28 de marzo del 2018 suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 16 (sentencia de vista) de fecha 13 de mayo de 2019 suscrita por la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 23 de fecha 08 de febrero del 2024 por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° **00216-2016-0-2209-JM-CI-01**, se calculó en base a la remuneración total que percibió en el mes de diciembre del 2007, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución reconociendo la suma **SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 80/100 SOLES (S/ 6,962.80)**, como crédito devengado, de acuerdo al siguiente detalle:

REMUNERACION PERMANENTE PAGADA (*)				REMUNERACION INTEGRAL		REINTEGRO
Concepto	Cant de Remun (A)	Rem Perm. (B)	Monto = (A * B) C	Rem. Integral mensual (D)	Bonificación Total E = (A * D)	Monto (E - C)
Subsidio por Luto	2	71.73	143.46	1,812.43	3,624.86	3,481.40
Gastos de Sepelio	2	71.73	143.46	1,812.43	3,624.86	3,481.40
Gratificación 20 años						
Gratificación 25 años						
Total			286.92		7,249.72	6,962.80

(*) Resolución Directoral UGEL N° 0143-2008 de fecha 08.02.2008

FECHA: 13/08/2024

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3360-2023-GRSM/DRESM de fecha 13 de noviembre de 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de don **JESUS MARINO OLOTEGUI ORTEGA**, con DNI N° **01189429**, profesor nombrado, es retirado de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto de **Subsidio por Luto y gastos de sepelio**, el 11 de diciembre del 2007, calculado sobre la base de su remuneración total integral en aplicación al artículo 52° de la Ley 24029 y su modificatoria por la Ley 25212, reconociendo la suma de **SEIS MIL**



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002443



NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 80/100 SOLES (S/ 6,962.80), que resulta de multiplicar su remuneración total íntegra por cuatro (04) remuneración, en cumplimiento a la Resolución N° 08 (sentencia) de fecha 28 de marzo de 2018 y Resolución N° 23 de fecha 08 de febrero del 2024, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° 00216-2016-0-2209-JM-CI-01, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fechada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH